	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

ALLEGATO A
da inserire nella “Documentazione Amministrativa”

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

SETTORE TECNICO

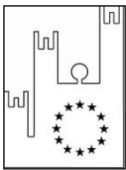
Piazza Municipio n° 1– 88069 Squillace (CZ)

Tel. 0961.914020

<http://www.comune.squillace.cz.it>

P.E.C.: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

BANDO DI GARA
Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
<i>“OPERE DI RISANAMENTO DELLE SITUAZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO” DI SQUILLACE (CZ)</i>
CUP: C87B20000570001 - CIG:

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ procuratore speciale / generale

dell'impresa _____

con sede in _____

con C.F. n° _____ P.IVA n° _____

numero di fax _____

posta elettronica

posta elettronica certificata

CHIEDE di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori indicati in oggetto come:

☐ impresa singola;

ovvero ☐ **CAPOGRUPPO** ☐ **MANDANTE** di una associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

☐ orizzontale (indicare percentuale) _____ %

☐ verticale, (indicare categorie) _____

☐ mista, (indicare percentuale e categorie) _____

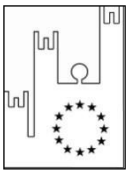
ovvero AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell'Impresa _____

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 80 DEL D. lgs N°50/2016, e precisamente; COMMA 1

- di non aver commesso** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. **di non aver commesso delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
3. **di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#)**;
4. **di non aver commesso frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5. **di non aver commesso delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
6. **di non aver commesso delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
7. **di non aver commesso reati** di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
8. **di non aver commesso ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

COMMA 2

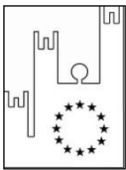
9. **nei cui confronti** non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

COMMA 4

10. **di non aver commesso violazioni** gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che **l'Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____**;

COMMA 5

11. **di non aver commesso** gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
12. **di non trovarsi** in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13. **di non essersi reso** colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
14. **di non trovarsi** in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
15. **di non aver messo in atto** azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
16. **di non essere stato** soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;

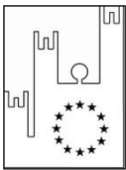
	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

17. **di non aver presentato** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 18. **di non essere iscritto** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 19. **di non essere iscritto** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 20. **di non aver violato** il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 21. **di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;
 22. **di non essere stato vittima** dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
 23. **di non trovarsi** rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
- b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione _____
_____;

- c. che l'impresa è iscritta:
- 3.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività _____, e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (**per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza**):
- numero di iscrizione _____
 - data di iscrizione _____
 - durata della ditta/data termine _____
 - forma giuridica _____
 - titolari, soci (**tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci**), direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione**): barrare il caso che ricorre:

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

Titolare:	Leg. Rappr:	Procurat.:
Socio Mag.nza:	Sindaco:	Amm. con poteri rappr:
Socio:	Accom/rio	
D.T.:	Altro:	Altro:
Altro:	Altro:	Altro:

c.1 all'INPS di _____ matricola _____;

c.2 all'INAIL di _____ codice ditta _____ PAT _____;

c.3 alla Cassa Edile di _____ codice impresa _____;

- e di essere in regola con i relativi adempimenti;
- di applicare il CCNL relativo al settore _____;
- che la dimensione aziendale è di _____ unità;

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;

oppure

che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: _____

_____;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)

e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'articolo 92 del DPR 207/2010;

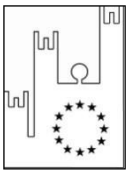
f. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

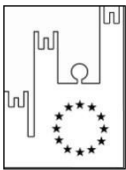
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente _____ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- g. di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria _____ classifica _____ in corso di validità rilasciata da _____ regolarmente autorizzata, al numero _____ valida fino al _____;
- h. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900 _____ regolarmente autorizzata, al numero _____ valida fino al _____;
- i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- j. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si sono conclusi;
- k. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;
- l. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- m. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- n. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- o. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- p. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- q. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione;
- r. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di **NON autorizzare** l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati).

- t. di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;**

- u. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- v. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
- w. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono programma;
- x. 1.che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa in materia: _____

_____;

2.con indicazione della terna dei subappaltatori, così come previsto dal comma 6 dell’art. 105 d.lgs. 50/2016: (eventuale-xxxx)

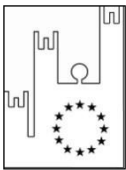
- a. _____
b. _____
c. _____

(nel caso di consorzi):

- y. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) _____;

(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

- z. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____
_____;
- aa. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- bb. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ lì _____

Il Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

I punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed i) di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti previsti dall'articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono considerati di maggioranza tutti i soci che posseggono almeno il 50% delle quote.